מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ״ט באב התש״ס
30 באוגוסט 2000
שה. 2366-2000

לכבוד,
ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון: <u>המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא</u>

1. במסגרת תפקידיה, היחידה לפניות הציבור מתייחסת גם לשאלות כלליות. בתלונה שהגיעה לאחרונה ליחידתנו נשאלנו מה צריך לעשות מבוטח או מוטב המבקש להמחות את זכויותיו לקבלת כספים למאן דהוא.
2. תשובתה של המבטחת היתה כי אין היא רואה מניעה לתשלום מכח המחאת זכותו של המבוטח לאחר ובלבד שההמחאה:
   - תנוסח כדין, ולעניין זה חל חוק המחאת חיובים, התשנ״ט1969-.
   - תכלול סעיף שחרור ופטור לטובת המבטחת כמקובל, משמע תשלום למקבל ההמחאה פוטר את המבטחת מתשלום למעביר ההמחאה.
   - חתימת המבוטח או המוטב תאומת בידי עורך דין.
   - יצורפו אל המחאת הזכות המסמכים הדרושים לביצוע התשלום לרבות אישור על ניהול ספרים, וניכוי מס במקור של מקבל התשלום.
3. עמדתה זו של המבטחת נראית לנו ועל כן מצאנו לנכון להביאה לידיעתכם.

בכבוד רב,

אריית שני-טל, עו״ד
היחידה לפניות הציבור

העתק: גב׳ ציפי סמט - המפקחת על הביטוח והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
מר גבי לסט - מנכ״ל איגוד חברות הביטוח
עו״ד רחל רטוביץ, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון